DOC. 16

Defesa da Whirlpool S.A. no PROCON (02/03/2026)

Juntada ao processo nº 0812504-87.2026.8.18.0140, ID 91639511

A FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE TERESINA - PI

RECLAMAÇÕES Nº 25.11.0023.001.00431-3

WHIRLPOOL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº **59.105.999/0001-86**, com sede na Rua Olympia Semeraro, 675, - Jardim Santa Emília – São Paulo / SP - Cep: 04183-901, por sua advogada que esta subscreve, nos autos da **RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA**, que lhe move **DANIELA BRAGA PEREIRA**, perante este MM. Juízo e cartório respectivo, vem, respeitosamente à presença deste r. Órgão, apresentar sua **DEFESA ADMINISTRATIVA** pelas razões a seguir expostas.

I - DOS FATOS ALEGADOS NA RECLAMAÇÃO

O autor alega que comprou um REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS no valor de R$ 3.329,90 (três mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), no dia 06/06/2025, e relata que o produto apresentou defeito funcional ao parar de refrigerar, sendo encaminhado para a assistência técnica em 23/10/2025.

O consumidor afirma que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o conserto foi ultrapassado sem que o vício fosse sanado.

Este documento foi gerado pelo usuário 076.***.***-41 em 15/10/2026 15:52:54
Número do documento: 26030309181800000000085199175
https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030309181800000000085199175
Assinado eletronicamente por: MATHEUS RAMOS CLAUDINO MOREIRA - 03/03/2026 09:18:19

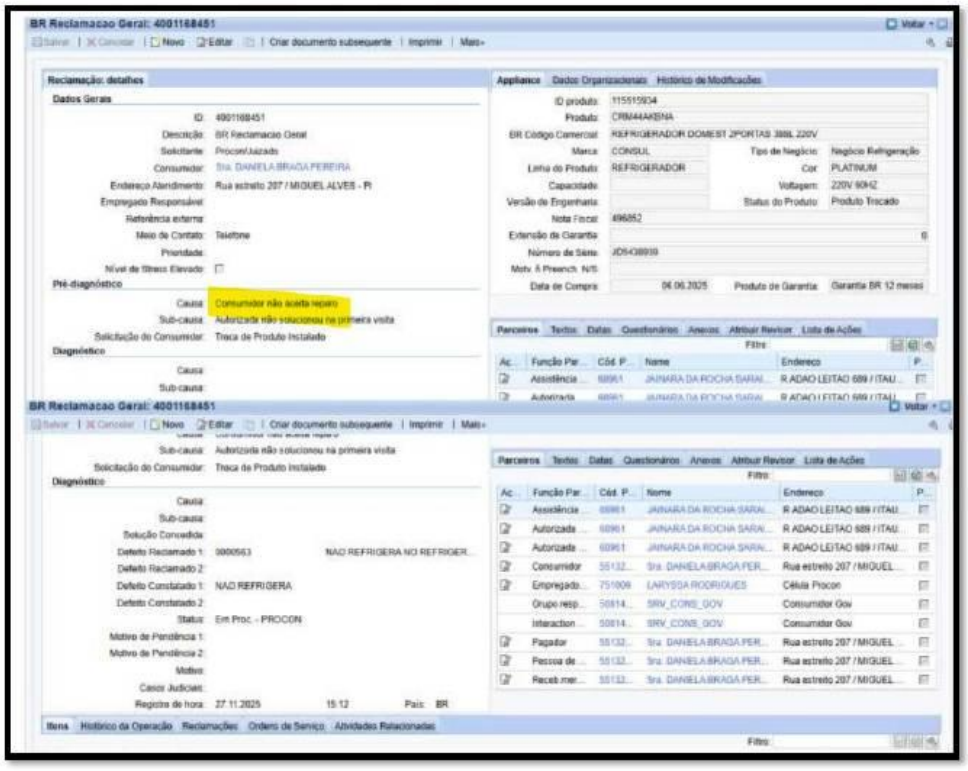
O autor solicita a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, com fulcro no artigo 18, §1º, I do Código de Defesa do Consumidor.

II – DO MÉRITO

II. I – DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O OCORRIDO

Inicialmente, cabe evidenciar que esta Requerida esteve disponível a todo momento para solucionar as irresignações autorais, conforme será demonstrado a seguir.

Cabe evidenciar que esta Requerida fora acionada no dia 17/10/2025, através da Ordem de Serviço de nº 7014963290, tendo ocorrido expressa negativa de reparo por parte da Autora, vejamos:



Este documento foi gerado pelo usuário 076.***.***-41 em 15/10/2026 15:52:54
Número do documento: 26030309181800000000085199175
https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030309181800000000085199175
Assinado eletronicamente por: MATHEUS RAMOS CLAUDINO MOREIRA - 03/03/2026 09:18:19

Sendo assim, é forçoso concluir, que fora prestado o devido atendimento do consumidor, dentro dos ditames legais, leia-se oferta de reparo, todavia, houve negativa do reparo pela Parte Autora.

Ademais, importante citar que fora ofertada até mesmo a concessão de brindes para manter, todavia, tal proposta também fora negada pela Parte Autora.

Portanto, diante do histórico de reclamações infundadas e da ausência de provas mínimas que demonstrem a existência do vício alegado, não há que falar em eventual instauração de processo administrativo para aplicação de sansão a título de multa, ou mesmo qualquer conduta ilícita praticada por esta Peticionante passiva de punição por este r. Órgão.

V – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer sejam levadas em considerações os esclarecimentos arguidos na presente defesa, com o respectivo arquivamento da reclamação sem aplicação de qualquer gravame, ônus ou sanção pecuniária em desfavor desta Reclamada.

Portanto, a presente reclamação deve ser **encerrada e arquivada**, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Ainda requer a gentileza, o **arquivamento da reclamação** seja encaminhado e-mail confirmando para: mbariviera@wfaria.com.br e nribeiro@wfaria.com.br.

Este documento foi gerado pelo usuário 076.***.***-41 em 15/10/2026 15:52:54
Número do documento: 26030309181800000000085199175
https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030309181800000000085199175
Assinado eletronicamente por: MATHEUS RAMOS CLAUDINO MOREIRA - 03/03/2026 09:18:19

Requer, por derradeiro, que todas as publicações e intimações judiciais sejam endereçadas em nome da **Dra. ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, OAB/ SP Nº 237.754**.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 02 de Março de 2026.

MURILO PASCHOALETTI BARIVIERA
OAB/SP 257.069

Este documento foi gerado pelo usuário 076.***.***-41 em 15/10/2026 15:52:54
Número do documento: 26030309181800000000085199175
https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030309181800000000085199175
Assinado eletronicamente por: MATHEUS RAMOS CLAUDINO MOREIRA - 03/03/2026 09:18:19